

1043705-56.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 7ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... intrínseco da coisa.

A possibilidade de roubo da carga configura fato absolutamente previsível, que integra o risco da atividade empresarial da ré, pois, não configurando caso fortuito e/ou de força maior, não rompendo o nexo de causalidade.

Sobre a responsabilidade do transportador em caso de furto ou roubo de cargas, ensina Rui Stoco: "Significa que risco faz parte da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

7ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1043705-56.2022.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1043705-56.2022.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Sulminas Fios e Cabos Ltda

Requerido:

Afinco Transportes e Logística Eireli e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros

Vistos.

SULMINAS FIOS & CABOS LTDA ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, com pedido de tutela antecipada em face de AFINCO TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Afirma que formalizou contrato de compra e venda com a empresa Termomecânica São Paulo S.A, por meio da qual adquiriu matérias-primas para fins de industrialização, com vistas a promover o exercício de suas atividades e objetivos sociais, as quais foram entregues por meio da Nota Fiscal 137.619, no valor de R\$ 229.099,50; que ficou convencionaada a devolução da mercadoria, a fim de que fossem trocadas por matérias primas adequadas à industrialização pela autora, assim, os materiais foram encaminhados por meio da Nota Fiscal 887; que, para tal finalidade, a autora contratou a empresa requerida, Afinco Transporte e Logística Eireli, com encargo de promover o transporte destinado à empresa Termomecânica; que a condição preponderante para a contratação foi a prévia contratação de seguro, com a cobertura dos principais riscos junto à segunda requerida Tokio Marine Seguradora S.A., notadamente em razão da natureza e quantidade de cargas transportadas; que a autora entregou os materiais à primeira requerida, que informou a efetivação do respectivo seguro, que compreende bens e mercadorias pertencentes a terceiros e entregues ao segurado para transporte; que, assim, foram encaminhados os materiais descritos nas notas fiscais de conhecimento, que totalizavam uma carga no valor de R\$ 229.099,50, segurados sob a apólice junto

à segunda Requerida Tokio Marine Seguradora S.A, segundo informações da transportadora requerida; que a autora foi surpreendida por comunicação pela transportadora requerida acerca da ocorrência de sinistro decorrente de roubo com relação às cargas em questão; que, nesse cenário, a autora encaminhou todos os documentos solicitados pela transportadora para fins de pedido administrativo de reparação em face da seguradora, no entanto, a transportadora limitou-se a comunicar por e-mail a negativa de cobertura do referido sinistro; que devido às inúmeras cobranças da Termomecânica em face da Autora, inclusive com a iminência de protesto dos títulos, e, em face de proposta irrisória e inviável para pagamento pela Afinco, a autora formalizou acordo para pagamento do valor, com acréscimo de encargos em favor da Termomecânica, sob pena de negativação e prejuízo da própria relação comercial; que a autora foi compelida a promover a aquisição e pagamento das mercadorias que seriam trocadas, diante da sua necessidade para a continuidade de suas atividades sociais. Assim, requer sejam as requeridas condenadas, solidariamente, ao pagamento de reparação por danos materiais no importe de R\$229.099,50, acrescido de correção monetária e juros legais a partir do evento danoso; sejam julgados procedentes os pedidos de condenação ao pagamento dos danos materiais decorrentes dos encargos aplicados pela Termomecânica, bem como lucros cessantes, os quais requer sejam estimados após a industrialização do bem, oportunidade em que serão juntados documentos novos para comprovação dos lucros cessantes no patamar de aproximadamente 30% do valor das cargas, tendo em vista os fatos e fundamentos acima articulados; por fim, pleiteia a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em valores não inferiores a R\$10.000,00. Juntou documentos (pp. 20/114).

A tutela antecipada foi indeferida, e, na mesma oportunidade, recebida a petição e documentos de pp. 124/130 em aditamento à inicial (p. 131).

TOKIO MARINE SEGUADORA S.A. apresentou contestação às pp. 138/157. Alega que o segurado réu não averbou a carga tempestivamente, conforme era previsto em contrato; que após o réu/segurado comunicar o sinistro e enviar a documentação necessária à regulação, a seguradora ré ficou ciente que no dia 28/01/2022, por volta das 17h, o motorista que conduzia o caminhão transportador, carregado com 10.650 toneladas de alumínio, com destino para a empresa Termo Mecânica, teve o caminhão interceptado por bandidos que anunciaram o assalto; contudo, o documento CTE 1991 referente à carga transportada somente foi averbado pelo réu/segurado no sistema da seguradora ré em 28/01/2022 às 20h11, sendo este emitido às 20h09; assim, evidencia-se o descumprimento da obrigação contratual, no que se refere à obrigação do segurado em averbar a carga transportada antes do início da viagem; desta forma, não pode o autor exigir da seguradora contratada pelo réu o recebimento de uma indenização quando o segurado não cumpriu com a sua obrigação, que é anterior, consistente na averbação de todas as mercadorias antes do deslocamento (transporte); que o réu além de não ter procedido com a averbação da carga transportada junto à seguradora, também não tomou o devido cuidado de rastrear e monitorar a mercadoria transportada, para minimizar o risco de sofrer um sinistro, pois havia a obrigatoriedade de rastreamento/monitoramento da carga, conforme previsão contida nas Condições Gerais do Seguro contratado, assim, a recusa da seguradora em pagar a indenização ora reclamada é legítima. Impugna igualmente os pedidos de indenização por lucros cessantes, a uma porque não tem qualquer relação com o contrato celebrado pela Autora e a Termomecânica, a duas, porque é risco expressamente excluído do contrato de seguros celebrado com o réu o pagamento de lucros cessantes. Afirma que não se configura o dano moral, pois não restou demonstrada a ocorrência de ofensa à honra objetiva da empresa. Pelo princípio da eventualidade, consigna que, no caso de ausência de monitoramento/rastreamento da carga, o contrato prevê a limitação da indenização na quantia de R\$120.000,00, limitação que deve prevalecer no caso em testilha.

Ressalta não ser o caso inversão do ônus da prova e discorre sobre o meio de cálculo da correção monetária e juros de mora. Juntou documentos (pp. 158/235).

AFINCO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI contestou a ação às pp. 236/252. Alega em preliminar incompetência do juízo. No mérito, que a autora contratou junto ao réu o serviços de transporte de mercadorias, cujas mercadorias estão descritas na NF

nº137.619 (pp. 35), para serem transportadas da sede da autora até a cidade de São Bernardo do Campo - SP; que iniciado o transporte das mercadorias na data de 28/01/2022, quando a aproximadamente 700 metros do endereço onde seria entregue a mercadoria, veio a ocorrer o sinistro questionado; que o representante da requerida compareceu pessoalmente até a sede da autora esclarecendo que caso ocorresse qualquer problema com a seguradora, a requerida se comprometeria a arcar com todos os custos decorrentes do roubo da mercadoria; que houveram tratativas entre as partes, inclusive com participação da empresa Termomecânica para fins de formalização de acordo, sem sucesso; que após todo o trâmite do processo de sinistro junto à seguradora, quando do conhecimento da negativa da cobertura do prêmio, novamente comunicou a parte autora, se colocando novamente à disposição para as tratativas de solução da avença; que não houve defeito na prestação de serviço, pois o sinistro foi exclusivamente causado por terceiros, tratando-se de excludente de responsabilidade. Afirma que a autora sequer demonstra os supostos lucros que deixou de auferir; que ainda inexistem danos morais indenizáveis, subsidiariamente, pugna que os danos morais não sejam fixados em valor exorbitante. Impugna a inversão do ônus da prova e o arresto pretendido. Juntou documentos (pp. 253/319).

Houve réplica (pp. 323/334).

A decisão de pág. 335 afastou a preliminar de incompetência e concedeu prazo para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as.

Instadas, as rés informaram não ter outras provas a produzir (pp. 338 e 339). A requerente, por sua vez, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Uma vez que as provas produzidas nos autos são suficientes ao deslinde do feito, promovo o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A controvérsia tem origem no contrato de transporte celebrado entre a autora e a transportadora ré, por meio do qual esta foi contratada para transportar mercadorias da SULMINAS FIOS CABOS LTDA (Taubaté - SP) até TERMOMECANICA SAO PAULO S A (São Bernardo do Campo - SP), conforme DACTE de pág. 34, com mercadoria com valor total de R\$ 229.099,50.

Ocorre que, durante o transporte, no dia 28/01/2022, às 17 horas, conforme restou incontroverso nos autos, a mercadoria foi roubada por terceiros, o que é corroborado pelo Boletim de Ocorrência de pág. 110/111.

A Apólice de Seguro de pp. 41/74, firmada entre a primeira e a segunda requeridas, indica a contratação do RCF-DC - Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga pela transportadora, vigente à época do sinistro, como é incontroverso.

No mérito, em se cuidando de transporte de coisas, aplicável o art. 750 do CC, pelo qual é presumida a responsabilidade do transportador por quaisquer danos e extravios da mercadoria transportada durante o transporte.

A exclusão da responsabilidade de indenizar, em se tratando de transporte de carga, pressupõe a demonstração de caso fortuito ou força maior, ou ainda vício intrínseco da coisa.

A possibilidade de roubo da carga configura fato absolutamente previsível, que integra o risco da atividade empresarial da ré, pois, não configurando caso fortuito e/ou de força maior, não rompendo o nexo de causalidade.

Sobre a responsabilidade do transportador em caso de furto ou roubo de cargas, ensina Rui Stoco: "Significa que risco faz parte da atividade, mostrando-se previsível, máxime no transporte de cargas, atividade visada por quadrilhas e delinquentes profissionalizados. O furto de mercadoria e principalmente, o roubo de carga, tornou-se comum, impondo aos transportadores um reestudo de logística nos transportes, com o desenvolvimento de sofisticados sistemas de prevenção e proteção, inclusive utilização de rastreamento por satélite e comboios de acompanhamento, com seguranças fortemente armados e sistema de intercomunicação altamente desenvolvido" (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. Ed. RT. 7a edição, p. 193).

No caso em questão, ademais, a perda do objeto do transporte por ação de terceiro,

ainda que irresistível, não isenta, em absoluto, a responsabilidade do transportador que celebrou o contrato, com cláusula de seguro da mercadoria, conforme corrobora o e-mail encaminhado pela requerida de pp. 112/113, no qual informa que o sinistro foi recusado pela seguradora. Desse modo, não há que se falar em isenção de responsabilidade da transportadora, seja porque o roubo integra o risco da atividade de transporte desempenhada pela ré, seja porque havia desde a contratação do transporte a expectativa da cobertura securitária em caso de sinistro.

Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Apelação. Obrigações. Transporte rodoviário de carga. Ação ordinária de indenização. Sentença de parcial procedência para condenação por danos materiais, porém sem reconhecimento de danos morais. Recurso da ré. Carga roubada no trajeto de entrega. A responsabilidade de entregar a carga transportada incólume no local de destino que lhe foi confiada (art. 730, 749 e 750, do Código Civil). Contratante que tinha justa expectativa da existência de seguro contra roubo que, todavia, não foi contratado conforme prometido. Responsabilidade objetiva caracterizada. Dever da ré de indenizar a autora pelo valor total da mercadoria perdida durante o transporte. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 4000102-75.2013.8.26.0073; Relator (a): Elói Estevão Trolly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/03/2022; Data de Registro: 10/03/2022)

Quanto à responsabilidade da seguradora, é incontroverso que a transportadora ré, à época, possuía apólice de seguro RCF-DC, contudo, não promoveu o tempestivo registro de averbação das cargas transportadas no período, nos termos exigidos pela cláusula 14ª da apólice firmada (pp. 177/178), que impõe a obrigação do segurado de averbar, junto à seguradora, todos os embarques abrangidos pela apólice, antes da saída do veículo transportador, de modo que a ausência de cumprimento da obrigação de averbar os embarques isenta, de pleno direito, a seguradora da responsabilidade de efetuar o pagamento de qualquer indenização decorrente do seguro.

Cumprе consignar que, além da clareza da cláusula, é elementar em seguros do gênero em exame a necessidade de prévia averbação dos embarques, pois a sua falta desvirtua a própria álea do contrato, porque deixaria ao alvedrio do transportador o pagamento do prêmio, cuja parcela variável é apurada com base nos valores dos embarques.

A recusa de pagamento pela Seguradora, na hipótese, é legítima e tem como fundamento o artigo 766 do CC que prevê que "se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido" (art. 766 do CC).

Sobre o tema, em sentido semelhante, os seguintes julgados:

Apelação Seguro de transporte de carga Ação de cobrança de indenização Sentença de rejeição do pedido Irresignação improcedente. Típico contrato empresarial. Inaplicabilidade do CDC. Prova evidenciando que a autora, empresa experimentada em negócios tais, tinha plena ciência da cláusula que estabelece a necessidade de averbação prévia dos embarques. Ausência de demonstração das supostas dificuldades para a averbação, o que representava ônus da autora. Omissão da autora implicando a perda do direito à cobertura, nos expressos termos do contrato e do disposto no art. 766 do CC. Decisão de primeiro grau confirmada. Anotada a necessidade de complementação do preparo do recurso, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. Negaram provimento à apelação, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1106370-16.2019.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021)

Transporte de mercadorias - Ação de indenização securitária Cerceamento de defesa inexistente Dilação probatória inútil para o julgamento da causa Nulidade da sentença por ausência de fundamentação Inocorrência Prova dos autos que demonstra que as negativas de pagamento das indenizações securitárias tiveram por base o inadimplemento de parcelas do seguro e a ausência de registro de averbação das

cargas transportadas no período, o que também restou comprovado Não pagamento das indenizações securitárias que se mostra correto - Aplicação do art. 763 do Código Civil Ausência de prova de que o nome da autora foi, efetivamente, inserido nos cadastros de inadimplentes Dano moral não configurado Prescrição que somente impede a cobrança judicial da dívida Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJSP; Apelação Cível 1006289-30.2017.8.26.0100; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2021; Data de Registro: 19/10/2021)

Nesses termos, conclui-se que a responsabilidade pelos danos experimentados pela requerente pela carga roubada devem recair tão somente sobre a transportadora. O prejuízo material da parte autora deve ser considerado o valor da mercadoria transportada, tendo em vista a ausência de prova em sentido contrário produzida pela parte ré.

Não cabe, na espécie, a indenização da parte autora por eventuais lucros cessantes, cuja existência não foi devidamente comprovada, ressaltando-se que a autora, embora instada (p. 335), deixou de especificar outras provas a produzir no momento oportuno.

Da mesma forma, a autora não quantificou os encargos cobrados pela Termomecânica São Paulo S.A que pretende reaver, o que lhe incumbia fazer já no momento do ajuizamento da ação.

Por fim, considero não configurados os reclamados danos morais, seja porque o descumprimento do contrato de transporte foi involuntário (roubo da carga) seja porque a mora no ressarcimento dos danos decorrentes não resultou comprovados danos à imagem ou à reputação da empresa.

Consigno, por fim, que eventuais medidas constritivas deverão ser requeridas nos autos do cumprimento de sentença.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos em relação a AFINCO TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI, para CONDENAR a ré ao pagamento de INDENIZAÇÃO por DANOS MATERIAIS no importe de R\$ 229.099,50, acrescida de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data do sinistro. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de INDENIZAÇÃO por LUCROS CESSANTES e para INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS.

Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido em relação a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Diante a sucumbência amplamente preponderante, arcará a ré AFINCO TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI com o pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais, e com os honorários de sucumbência em favor do patrono da requerente, que fixo em 10% do total da condenação atualizada.

Arcará a autora, por outro lado, com o pagamento de 1/3 das custas e despesas processuais, e com os honorários de sucumbência em favor do patrono da TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., que fixo em 10% do valor da causa atualizado e ao advogado da AFINCO, na razão de R\$ 8.000,00 (aproximadamente 10% do pedido não acolhido).

Publique-se e intimem-se.

São Paulo, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA